

1504272-60.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... (R\$ 500,00) consigo era produto de tráfico de drogas. Em depoimento a d. autoridade policial, o indicado optou por permanecer em silêncio. Ver fls. 06. Pelas declarações que prestou aos militares e por ter substituído as placas do carro, resulta evidente que GABRIEL LIMA DA SILVA adquiriu veículo que sabia ser produto de procedência ilícita. [...]."

A materialidade delitiva consta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504272-60.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504272-60.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2051058/2020 - 53º D.P.
PARQUE DO CARMO, 10182064 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 1106/20/353

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LIMA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 344/2020

GABRIEL LIMA DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 93-95, segundo a qual "[...] no dia 22/11/2019, por volta das 04h20min., na TRAVESSA NOVA BRASIL, 87 - PIRAPORINHA, Diadema-SP, dois indivíduos não identificados, agindo em concurso, usaram de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, para anunciarem o roubo a Jose Raimundo De Paulo, subjugando-o, para subtrair-lhe o veículo VW/Fox 1.6 GII, vermelho, placa: ENF-7328/Diadema/SP. A propósito, conferir "b.o." nº. 4947/2019 - 03º DP Diadema - fls. 12/13. Após a subtração descrita acima, em data não conhecida, nesta Capital, GABRIEL LIMA DA SILVA, qualificado à fls. 18, recebeu o seu produto, tratandose do veículo VW/Fox 1.6 GII, vermelho, placa: ENF-7328/Diadema/SP, e assim o fez sabendo tratar-se de produto de crime, tanto que tratou de substituir sua placa pela EVP-3798/Americana, e, no dia, e no dia 22/02/2020, por volta das 10h15min, conduzia-o pela Avenida Afonso de Sampaio e Souza, nº 3.178, Parque do Carmo, nesta Capital, quando foi flagrado por militares

que levantaram sua procedência ilícita. Ver auto de apreensão fls.14/15 Apurou-se que militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo VW/Fox 1.6 GII, vermelho, placa EVP-3798/Americana, e deram ordem de parada ao seu condutor, que foi identificado como GABRIEL LIMA DA SILVA, o qual tinha como passageiro Davi Lucas Ferreira, adolescente. Ainda consta que os números do motor e chassi estavam suprimidos, e após os militares vistoriarem as etiquetas afixadas descobriram que o veículo, em verdade, tratava-se do veículo VW/Fox, vermelho, placa ENF-7328/Diadema, produto da subtração reportada acima. Informalmente, GABRIEL confessou aos militares ter conhecimento de que o veículo se tratava de "dublê" e que o adquiriu de um desconhecido por R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e que o dinheiro que portava (R\$ 500,00) consigo era produto de tráfico de drogas. Em depoimento a d. autoridade policial, o indicado optou por permanecer em silêncio. Ver fls. 06. Pelas declarações que prestou aos militares e por ter substituído as placas do carro, resulta evidente que GABRIEL LIMA DA SILVA adquiriu veículo que sabia ser produto de procedência ilícita. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão de fls. 14-15. Recebida a denúncia (fls. 99), citado o acusado (fls. 241). Observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

É a síntese do necessário e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída ao longo do contraditório, aliada à materialidade delitiva, expõe as circunstâncias de apreensão do veículo, antes, produto de roubo - Boletim de Ocorrência nº. 4947/2019 - 03º DP Diadema - fls. 12/13, que evidencia inequívoca ciência de sua origem espúria por parte do condutor, ora réu.

Nesse sentido, os policiais militares Marcelo Rodrigues De Freitas e Alessandro Silva Machado narraram em juízo a suspeita voltada para o emplacamento do veículo, referente à cidade diversa e fora dos padrões exigidos pelos órgãos públicos de trânsito (CONTRAN). Por isso, realizada a abordagem, eram visíveis vestígios de adulteração de sinais de identificação, como número de chassi e motor, não correspondentes à numeração do vidro. Em poder do réu havia uma quantia em dinheiro que dizia ser procedente da venda de drogas. No banco do passageiro estava um irmão do acusado e, por ser uma criança, fora entregue a outro irmão. Naquele momento, o réu afirmava que tinha plena ciência acerca da origem espúria do auto, sabendo que era dublê.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado admitiu veracidade aos termos da imputação, afirmando que lhe era de pleno conhecimento que o veículo tinha origem ilícita, alegando, contudo, ter sido o valor em espécie referido pelos policiais, proveniente de seu trabalho.

Os depoimentos policiais se mostram autênticos, sinceros e pautados no estrito cumprimento do dever legal, com ampla transparência, implicando, por via de consequência, em amplo acolhimento aos termos da confissão judicial, destacando-se análise restrita ao crime de receptação.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno GABRIEL LIMA DA SILVA incurso no artigo 180 caput do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

- Artigo 180 caput do Código Penal -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, reduzindo de fração de 1/6 pela incidência da atenuante genérica da confissão, sem o condão resultar na fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Sumula 231 -STJ -, retornando a pena ao mínimo legal, ao final, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em condenação por crime anterior - tráfico de drogas - certidão de folhas 32/33, a ser cumprida em regime inicial semiaberto por se mostrar adequado ao perfil delineado pelo réu, inclinando-se ao cometimento de crimes, consoante referência constante na dosimetria da pena, impondo-se rigor intermediário à aferição de mérito ao convívio social.

Determino a restituição ao réu sobre o valor apreendido (R\$550,00) em auto de

exibição e apreensão de folhas 14/15. Oficie-se à Autoridade Policial para imediato encaminhamento da respectiva guia de recolhimento do valor.
O réu está em liberdade e assim permanece até decisão contrária, se o caso.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA